



P U T U S A N

Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HELMUT HERMAWAN bin DURY ABDURAHMAN;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/12 April 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gading Griya Lestari, Jalan Mahoni I Blok B.3/50, RT 010, RW 012, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Saat ini sebagai Mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HELMUT HERMAWAN bin DURY ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar" sebagaimana Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar *print out* Berita Acara Validasi total keseluruhan produksi akhir bulan periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2022 PT Citra Lampia Mandiri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 7 (tujuh) lembar Rekap Barging periode bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022;
 - 1 (satu) lembar salinan Persetujuan RKAB tahun 2022 PT Citra Lampia Mandiri;
 - 1 (satu) bundel salinan Laporan Triwulan I IUP produksi tahun 2022 PT Citra Lampia Mandiri;
 - 1 (satu) bundel salinan Laporan Triwulan II IUP produksi tahun 2022 PT Citra Lampia Mandiri;
 - 1 (satu) bundel salinan Laporan Triwulan III IUP produksi tahun 2022 PT Citra Lampia Mandiri;
 - 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Produksi dan Realisasi tahun 2022 (Laporan triwulan);
 - 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3769.Tug/MB.07/DBT/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Penugasan Verifikasi Data Lapangan terkait revisi RKAB;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2471/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Penugasan Inspektur Tambang beserta 2 (dua) lembar lampirannya berisi Daftar Pemegang IUP Mineral Logam yang mengajukan revisi RKAB;

- 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Peninjauan Lapangan terkait revisi RKAB 2022 PT Citra Lampia Mandiri di Kabupaten Luwu Timur;
- 1 (satu) bundel Surat Pengantar dan Laporan Triwulan I tahun 2022 PT Citra Lampia Mandiri;
- 1 (satu) bundel Surat Pengantar dan Laporan Triwulan II tahun 2022 PT Citra Lampia Mandiri;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II periode Januari sampai dengan November tahun 2022;
- 1 (satu) bundel bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) periode bulan Januari sampai dengan Oktober 2022;
- 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Citra Lampia Mandiri yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemkumham RI Nomor SP Data Perseroan AHU-AH.01.03-0450335 tertanggal 20-09-2021;
- 1 (satu) bundel IUP Op PT Citra Lampia Mandiri Nomor 21/I.03h/PTSP/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Nikel PT Citra Lampia Mandiri tertanggal 6 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Lampia Mandiri Nomor 08 tanggal 17-09-2021 yang dibuat oleh Notaris Bobby Sofyan, S.H., M.Kn. beserta penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri ke Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.03-0450335 tertanggal 20-09-2021;
- Data Rujukan Rekap Barging yang terdiri dari:
 - a. Invoice;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026



- b. *Packing List*;
- c. *Shipping Instruction*;
- d. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- e. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
- f. Surat Pernyataan Kualitas;

Periode bulan Januari sampai dengan November 2022 yang masing-masing periodenya terdiri dari 1 (satu) bundel;

- 1 (satu) buah fotokopi buku register sampul warna merah berisi daftar kapal yang keluar masuk milik Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili, Kabupaten Luwu Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundel Surat Rekapitulasi Data Kedatangan Kapal dari Pelabuhan Malili periode bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 474/Pid. Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa HELMUT HERMAWAN bin DURY ABDURAHMAN tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti seluruhnya dan selengkapya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 14 Desember 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Citra Lampia Mandiri (CLM);



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 5596 K/Pid.Sus/2024 tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Februari 2024 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa HELMUT HERMAWAN bin DURY ABDURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 Ayat (4), Pasal 110, Pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 14 Desember 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 474/Akta Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2025 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 September 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2025 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 8 Januari 2025. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan adanya kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dengan menyatakan Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terpidana mohon dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, *judex juris* terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026



ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di Tingkat Peninjauan Kembali dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, *judex juris* tidak salah dalam menerapkan hukum serta tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terpidana, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa semua pengelolaan teknis pertambangan penanggung jawab tertinggi ada pada badan yang disebut “Kepala Teknik Tambang”, bukan pada Direksi Perusahaan, tidak tepat untuk menerapkan ketentuan Pasal 159 karena dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan sebagaimana diatur Pasal 159 tersebut, maka subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pimpinan PT Citra Lampia Mandiri, hal ini didasarkan pada laporan yang disampaikan oleh perseroan terbatas badan usaha tersebut ke pihak Kementerian yang ditandatangani oleh Direktur Utama, yaitu Terpidana;
 - Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, terbukti Terpidana dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT CLM telah melaporkan realisasi produksi biji nikel kepada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia secara berkala, namun tidak sesuai dengan data realisasi produksi yang riil sesuai data produksi yang tercantum dalam Berita Acara Validasi Akhir Bulan;
 - Bahwa dengan demikian Terpidana selaku Direktur Utama dari perusahaan PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) yang merupakan perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tambang biji nikel di Kabupaten Luwu Timur, dalam laporan realisasi penjualan biji nikel kepada Kementerian Energi Dan Sumber

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026



Daya Mineral (ESDM) secara berkala tidak sesuai dengan realisasi penjualan yang sebenarnya, yaitu tidak antara sesuai data pelaporan pengapalan biji nikel yang dijual kepada Syahbandar di Pelabuhan Malili atas pengapalan muatan biji nikel yang dijual oleh PT CLM kepada pembeli dengan realisasi penjualan yang Terpidana laporkan pada Laporan Triwulan I, II dan III tahun 2022;

- Bahwa *judex juris* sudah tepat dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dengan cermat seluruh alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan, telah pula mempertimbangkan *tempus* dan *locus delicti*nya serta bagaimana cara Terpidana melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 Ayat (4), Pasal 110, Pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar” sebagaimana Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanggal 2 Januari 2026 pemeriksaan perkara ini mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan masih menggunakan undang-undang lama, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai padanannya atau persamaannya dengan Undang-Undang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) sehingga dengan demikian diketahui ketentuan hukum mana yang menguntungkan Terpidana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana”, lebih lanjut dalam Pasal 618 KUHP disebutkan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026



menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa”;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terpidana didakwa dan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diatur bahwa perubahan ketentuan pidana Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV;
- Bahwa dari ketentuan tersebut maka dengan memperhatikan ancaman pidananya sehingga yang menguntungkan Terpidana adalah dengan penerapan peraturan perundangan-undangan yang baru sehingga dengan demikian ketentuan pidana, dan atau pidana denda serta pidana penjara pengganti denda yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah dengan berpedoman pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa terhadap Terpidana yang menjalani pidana pengganti denda dilakukan penyesuaian masa hukuman berdasarkan asas retroaktif yang menguntungkan, mengingat pidana kurungan telah dihapus dan dikonversi menjadi denda atau kerja sosial sebagaimana ketentuan Pasal 3 Angka (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyebutkan dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026



- Bahwa alasan peninjauan kembali tentang disparitas pidana tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebab peran dan tanggung jawab masing-masing Terpidana berbeda sekalipun dalam kasus yang sama, dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh masing-masing Majelis Hakim, sehingga berdampak kepada pemidanaan masing-masing Terpidana;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 318 Ayat (5) huruf a, b, dan c dan Ayat 6 KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 322 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana tersebut dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 322 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **HELMUT HERMAWAN bin DURY ABDURAHMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terdana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.
t.t.d./
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
t.t.d./
Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus-LH/2026